

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi – 25 chaoual 1409 – 30 mai 1989

132^e année

N° 37

Sommaire

**OUVERTURE
D'UNE SUCCURSALE
DE L'I.O.R.T. A SOUSSE**

Cité C.N.R.P.S.
Rue Ribat Tél. : (03)25.495

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 22 mai 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des dépenses publiques relevant du Premier ministère 883

Ministère de la Justice

Arrêté du ministre de la justice du 24 mai 1989 portant modification de l'arrêté du 8 mars 1989 fixant la date d'ouverture du tribunal de première instance de l'Ariana 883

Arrêté du ministre de la justice du 24 mai 1989 portant modification de l'arrêté du 8 mars 1989 fixant la date d'ouverture du tribunal de première instance de Ben Arous 883

Démission d'un huissier notaire 883

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 89-528 du 19 mai 1989 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Monastir d'un immeuble nécessaire à l'achèvement d'un projet résidentiel, commercial et social 884

Décret n° 89-529 du 19 mai 1989 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Aousja d'un terrain sis à Ghars Htiwich nécessaire à l'ouverture d'une route projetée par le plan d'aménagement 884

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 mai 1989 portant délégation de signature 884

Ministère du Plan et des Finances

Décret n° 89-530 du 22 mai 1989 portant application de la loi n° 88-111 du 18 août 1988 portant réglementation des emprunts obligataires 885

Décret n° 89-541 du 25 mai 1989 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre des experts comptables de Tunisie 886

Décret n° 89-542 du 25 mai 1989 portant attributions, composition et modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article 29 de la loi n° 88-108 du 18 août 1988	890
Arrêté du ministre du plan et des finances du 25 mai 1989 portant modalités d'organisation, date et lieu de l'examen en cour de l'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie	891
Arrêtés du ministre du plan et des finances des 16 et 23 mai 1989 portant délégation de signature.....	892
Ministère de l'Agriculture	
Arrêtés du ministre de l'agriculture du 17 mai 1989 portant délégation de signature	893
Création d'associations d'intérêt collectif	893
Ministère du Transport	
Décret n° 89-531 du 19 mai 1989 fixant l'effectif des cadres de l'école de la marine marchande de Sousse du ministère du transport	893
Décret n° 89-532 du 19 mai 1989 fixant l'effectif des cadres de l'école de l'aviation civile et de la météorologie du ministère du transport	894
Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	
Décret n° 89-533 du 19 mai 1989 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction d'une station d'épuration à Kalaâ Seghira	895
Décret n° 89-534 du 22 mai 1989 rapportant en partie les effets du décret d'expropriation n° 80-1646 du 30 décembre 1980, portant expropriation pour cause d'utilité publique de deux immeubles nécessaires à la construction de la voie «A» à Monastir	895
Ministère de la Culture et de l'Information	
Nomination d'un chef de service	896
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'Agence Tunis Afrique presse.....	896
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Maison tunisienne d'édition	896
Ministère des Communications	
Situation administrative de directeurs.....	896
Nomination d'un chef de service.....	896
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Nomination d'un chargé de mission	896

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

CONCOURS

Arrêté du Premier ministre du 22 mai 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des dépenses publiques relevant du Premier ministre.

Le Premier ministre ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 78-660 du 22 juillet 1978 portant statut particulier du personnel du corps du contrôle relevant du Premier ministre ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1984 fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs relevant du Premier ministre.

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert au Premier ministre pour le recrutement de trois (3) contrôleurs des dépenses publiques conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2 du décret sus-visé n° 78-660 du 22 juillet 1978.

Art. 2. — Les épreuves auront lieu le 18 juillet 1989 et jours suivants.

Art. 3. — La clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 15 juin 1989.

Tunis, le 22 mai 1989.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTRE DE LA JUSTICE

OUVERTURE DE TRIBUNAUX

Arrêté du ministre de la justice du 24 mai 1989 portant modification de l'arrêté du 8 mars 1989 fixant la date d'ouverture du tribunal de première instance de l'Ariana.

Le ministre de la justice ;

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 88-1828 du 27 octobre 1988 instituant un tribunal de première instance à l'Ariana ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1989 fixant la date d'ouverture du tribunal de première instance de l'Ariana.

Arrête :

Article premier. — L'arrêté sus-visé du 8 mars 1989 est modifié comme suit :

Article premier (nouveau). — La date d'ouverture du tribunal de première instance de l'Ariana est fixée au 25 mai 1989.

Art. 2 (nouveau). — Les présidents des tribunaux de première instance de Tunis et de Zaghouan se déssaisiront par simple ordonnance au profit du président du tribunal de première instance de l'Ariana des instances relatives aux affaires civiles et pénales qui n'auront pas fait l'objet à la date du 24 mai 1989 d'une décision au fond.

Tunis, le 24 mai 1989.

Le ministre de la justice
Dr. HAMED KAROUI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrête :

Vu le décret n° 88-1829 du 27 octobre 1988 instituant un tribunal de première instance à Ben Arous ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1989 fixant la date d'ouverture du tribunal de première instance de Ben Arous.

Article premier. — L'article deux de l'arrêté sus-visé du 8 mars 1989 est modifié comme suit :

Art. 2 (nouveau). — Les présidents des tribunaux de première instance de Tunis et de Zaghouan se déssaisiront par simple ordonnance au profit du président du tribunal de première instance de Ben Arous des instances relatives aux affaires civiles et pénales qui n'auront pas fait l'objet à la date du 14 mars 1989 d'une décision au fond.

Tunis, le 24 mai 1989.

Le ministre de la justice
Dr. HAMED KAROUI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

DEMISSION

Arrêté du ministre de la justice du 24 mai 1989 portant modification de l'arrêté du 8 mars 1989 fixant la date d'ouverture du tribunal de première instance de Ben Arous.

Le ministre de la justice ;

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2 ;

Par arrêté du ministre de la justice du 29 mai 1989 :

La démission de Monsieur Mondher Ben Romdhane, huissier notaire à Ben Aoun, circonscription du tribunal de première instance de Sidi Bouzid est acceptée.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

EXPROPRIATION

Décret n° 89-528 du 19 mai 1989 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Monastir d'un immeuble nécessaire pour l'achèvement d'un projet résidentiel, commercial et social.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle que modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Numéro d'ordre	Numéro du titre foncier	Superficie en m2	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	sans titre	750 m2	Héritiers Ali Jeddi

Art. 2. — Sont également expropriée tous les droits mobiliers et immobiliers qui le grèvent ou pourraient le grever.

Art. 3. — Le président du conseil municipal de Monastir est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 19 mai 1989.

p. le Président de la République
et par délégation
le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 89-529 du 19 mai 1989 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Aousja d'un terrain nécessaire à l'ouverture d'une route projetée par le plan d'aménagement.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes ;

Numéro d'ordre	Situation de l'immeuble	Numéro du titre foncier	Superficie en m2	Nom des propriétaires ou présumés tels
1	Ghars Htiouech	133257	225	Rachid Ben Mohamed Ben Khelifa

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever le terrain en question.

Art. 3. — Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le président du conseil municipal de Aousja est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 19 mai 1989.

p. le Président de la République
et par délégation
le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 mai 1989 portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret du 24 janvier 1887 portant création de la commune de Monastir ;

Vu la délibération du conseil municipal dans sa séance du 14 mai 1988 ;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat ;

Considérant que les formalités prévues à l'article 11 de la loi sus-visée n° 76-85 du 11 août 1976 ont été accomplies.

Décète :

Article premier. — Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Monastir, un immeuble nécessaire pour l'achèvement d'un projet résidentiel, commercial et social indiqué sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret du 3 juin 1967 portant création de la commune de Aousja ;

Vu la délibération du conseil municipal dans sa séance du 25 février 1988 ;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat.

Décète :

Article premier. — Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Aousja, un terrain sis à Ghars Htiwich nécessaire à l'ouverture d'une route projetée par le plan d'aménagement indiqué sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 88-1644 du 16 septembre 1988 portant nomination de monsieur Mokhtar Jouini chargé de mission auprès du cabinet du ministre de l'intérieur pour exercer à la direction générale des services communs à compter du 24 mai 1988 ;

Vu le décret n° 88-1863 du 1^{er} novembre 1988 portant nomination de monsieur Chedly Neffati ministre de l'intérieur à compter du 1^{er} novembre 1988.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mokhtar Jouini chargé de mission auprès du cabinet du ministre de l'intérieur pour exercer à la direction générale des services communs au ministère de l'intérieur est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre des attributions à la direction générale des services communs au ministère de l'intérieur, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Mokhtar Jouini est autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie «A» et «B» soumis à

se l'autorité conformément aux conditions fixées par l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Cet arrêté prend effet à compter du 1^{er} novembre 1988 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 mai 1989.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

Décret n° 89-530 du 22 mai 1989 portant application de la loi n° 88-111 du 18 août 1988 portant réglementation des emprunts obligataires.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959 portant promulgation du code de commerce ;

Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales ratifié par la loi n° 61-46 du 6 novembre 1961 ;

Vu la loi n° 88-111 du 18 août 1988 portant réglementation des emprunts obligataires ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les sociétés anonymes résidentes de droit tunisien visées à l'article 3 paragraphe (e) de la loi sus-visée n° 88-111 du 18 août 1988 doivent, pour émettre des emprunts obligataires, avoir un capital minimum libéré d'un million (1.000.000) de dinars.

Art. 2. — Dix jours francs avant la publication au *Journal officiel de la République tunisienne* de la notice prévue par le code de commerce, la société émettrice doit transmettre à la bourse des valeurs mobilières une copie de la notice à publier, accompagnée :

- 1) Des statuts mis à jour de la société.
- 2) Du procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé ou autorisé l'émission.
- 3) D'une copie des deux derniers bilans approuvés par l'assemblée générale des actionnaires ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.
- 4) Si le dernier bilan a été arrêté à une date antérieure de dix mois à celle du début de l'émission, d'un état de la situation active et passive de la société établi sous la responsabilité du conseil d'administration.

Six jours francs avant l'ouverture des souscriptions, la société émettrice doit également communiquer à la bourse et faire publier un document contenant les énonciations suivantes :

- 1) La dénomination sociale.
- 2) La forme de la société et sa catégorie telle que prévue par l'article 3 de la loi sus-visée n° 88-111 du 18 août 1988.
- 3) Le siège social.
- 4) L'objet de la société.
- 5) Le montant du capital social.
- 6) La durée de la société.
- 7) Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions émises par la société.
- 8) Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées.

9) Le montant de l'émission.

10) La valeur nominale des obligations à émettre et éventuellement leur prix d'émission.

11) Le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement.

12) Le système d'amortissement pratiqué.

13) Les garanties conférées, le cas échéant, aux obligataires.

14) La date et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations.

15) S'il s'agit d'obligations convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion.

16) Autres dispositions spéciales.

Ce document doit être revêtu de la signature du représentant légal de la société émettrice.

Art. 3. — Les titres d'emprunts obligataires remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes :

- 1) La dénomination sociale.
- 2) La forme de la société.
- 3) Le montant du capital social.
- 4) Le siège social.
- 5) La date d'expiration normale de la société.
- 6) Le montant de l'émission.
- 7) La valeur nominale des obligations.
- 8) Le taux et les dates des paiements de l'intérêt et des autres produits.
- 9) Les dates et les conditions de remboursement ainsi que les conditions de rachat.
- 10) Le cas échéant, les garanties attachées au titre.
- 11) S'il s'agit d'obligations convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion.
- 12) Le tableau d'amortissement de l'emprunt.

Art. 4. — La bourse vérifie toutes les informations que l'émetteur publie ou communique aux souscripteurs et s'assure que les publicités imposées aux entreprises émettrices sont régulièrement effectuées.

Le président du comité de la bourse a le droit de se faire représenter à toutes les assemblées générales de la société émettrice. Il est obligatoirement convoqué à ces assemblées par le conseil d'administration de la société dans les mêmes conditions que les actionnaires.

Art. 5. — La bourse veille au respect des clauses du contrat d'émission par les sociétés émettrices notamment en ce qui concerne la rémunération, les avantages accordés, l'amortissement pratiqué et l'extinction de l'emprunt.

La bourse est saisie de toute proposition de la société émettrice tendant à la modification du contrat d'émission dont notamment :

— toute proposition de compromis ou de transaction sur des droits litigieux.

— toute proposition relative au report de l'échéance, du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux d'intérêt.

Le comité de la bourse délibère et décide dans un délai ne dépassant pas quinze jours de la date du dépôt de la proposition.

Art. 6. — Tout changement intervenu dans la société émettrice et touchant sa forme, son objet ou la réduction de son capital non motivée par des pertes ainsi que tout projet de fusion d'absorption, de scission ou de dissolution, doivent, pour être approuvés par la bourse conformément à l'article 10 de la loi sus-visée n° 88-111 du 18 août 1988, garantir les intérêts des obligataires, tels que prévus dans le contrat d'émission.

En particulier les sociétés ou personnes bénéficiaires des apports résultant des opérations visées à l'alinéa précédent, sont débiteurs solidaires vis-à-vis des obligataires dans les mêmes conditions que celles contractées par la société émettrice. Le comité de la bourse peut exiger, en outre, un engagement écrit et publié de la société bénéficiaire des apports.

L'approbation ou le refus du comité de la bourse des propositions citées à l'article 10 de la loi sus-visée n° 88-111 du 18 août 1988, doivent être communiqués à la société intéressée, au plus tard quinze jours francs, à partir du dépôt de la proposition.

Art. 7. — Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions légales, réglementaires ou contractuelles est de nature à porter préjudice aux droits des obligataires ou à réduire la consistance de leur garantie, le président du comité de la bourse des valeurs mobilières peut demander devant le juge compétent pour le compte des obligataires, qu'il soit mis fin à toutes irrégularité ou violation du contrat d'émission et d'en réparer les effets.

Art. 8. — Le ministre du plan et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 22 mai 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

EXPERTS COMPTABLES

Décret n° 89-541 du 25 mai 1989 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Le Président de la République :

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972 relative au tribunal administratif et notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988 portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable ;

Vu le décret n° 82-1642 du 27 décembre 1982 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 86-259 du 21 février 1986 ;

Vu l'avis des ministres de la justice et du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Des modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre

Article premier. — L'ordre des experts comptables de Tunisie, prévu par la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988, est administré par un conseil composé de six à douze membres élus par l'assemblée générale.

La majorité des sièges est réservée aux membres de l'ordre titulaires du diplôme d'expert comptable ou d'un diplôme jugé équivalent par la commission d'équivalence compétente relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et inscrits au tableau de l'ordre à titre de membres depuis plus de 3 ans.

Le conseil de l'ordre ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 2. — Les membres du conseil de l'ordre sont élus au scrutin secret, pour une durée de 3 ans, par les membres de l'ordre à jour de leurs cotisations professionnelles. Ils sont rééligibles.

Art. 3. — Sont éligibles au conseil de l'ordre, tous les membres de l'ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une sanction de suspension prononcée par la chambre de discipline prévue à l'article 27 de la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988.

Art. 4. — Le conseil élit parmi ses membres un président, des vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier et éventuellement des adjoints.

Le président est élu parmi les membres titulaires du diplôme d'expert comptable ou d'un diplôme jugé équivalent par la commission d'équivalence compétente relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et inscrit au tableau à titre de membre depuis plus de 3 ans.

Art. 5. — Les modalités de l'élection et celles de fonctionnement du conseil sont déterminées par le règlement intérieur de l'ordre.

Art. 6. — Le conseil de l'ordre se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.

Il est obligatoirement convoqué à la demande de la moitié de ses membres ou à la demande du ministre du plan et des finances.

Art. 7. — Le conseil de l'ordre désigne, parmi ses membres, les présidents des commissions permanentes dont l'institution, la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur de l'ordre. Il précise les pouvoirs qu'il délègue à chaque commission permanente et en assure la coordination, le suivi et l'approbation des travaux.

Art. 8. — Le conseil de l'ordre a pour mission de :

- 1) représenter l'ordre auprès des pouvoirs publics ;
- 2) assurer la défense des intérêts moraux de l'ordre ;
- 3) représenter l'ordre dans les actes civils, y compris se porter partie civile chaque fois que l'intérêt de l'ordre l'exige ;
- 4) prévenir et concilier toute contestation ou tout conflit entre les personnes inscrites à l'ordre et éventuellement les soumettre à la commission des conflits qui assure l'arbitrage, cette commission sera instituée par le règlement intérieur ;
- 5) statuer sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre.
- 6) recouvrer le montant des cotisations professionnelles décidé par l'assemblée générale ;
- 7) soumettre à la chambre de discipline de l'ordre tous les cas relevant de sa compétence dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
- 8) veiller au respect, de la législation et de la réglementation régissant l'ordre ainsi que les décisions des assemblées générales de l'ordre et, en général, de tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'ordre dans l'intérêt de ses membres et pour la renommée de la profession ;
- 9) établir le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de l'ordre qui, après adoption par l'assemblée générale, sont approuvés par arrêté du ministre du plan et des finances ;
- 10) désigner ses représentants à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables ;
- 11) maintenir la discipline générale au sein de l'ordre ;
- 12) proposer le barème des honoraires afférent aux missions de révision des comptes qui doit être homologué par arrêté conjoint des ministres du plan et des finances et de l'économie nationale ;
- 13) délibérer sur les affaires soumises à son examen par les pouvoirs publics ;
- 14) soumettre aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à la profession d'expert comptable ;

15) assurer le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre ;

16) contribuer à la préparation et à l'encouragement des candidats à la profession d'expert comptable ;

17) s'occuper de toutes questions relatives à la solidarité professionnelle et à la couverture de la responsabilité civile pouvant découler de l'exécution par les membres de l'ordre de leurs missions ;

18) contribuer à l'élaboration d'études techniques intéressant la profession ;

19) assurer l'administration de l'ordre et la gestion de son patrimoine ainsi que le fonctionnement régulier des organismes placés auprès de lui ;

20) appliquer les décisions de la chambre de discipline, de la commission de contrôle et de l'assemblée générale dont il a la charge de l'exécution ou du suivi.

Art. 9. — L'assemblée générale se réunit, pour étudier et régler toute question relevant de la profession, au moins une fois par an à la diligence du président du conseil de l'ordre après accord du conseil.

L'assemblée générale est constituée par les membres de l'ordre à jour de leur cotisation professionnelle.

L'assemblée doit réunir, pour siéger valablement, au moins la moitié de ses membres.

Si la première assemblée ne réunit pas la moitié des membres de l'ordre, une deuxième assemblée est convoquée selon les mêmes conditions de convocation et avec le même ordre du jour dans les trois jours qui suivent la date prévue pour la tenue de la 1^{re} assemblée. La deuxième assemblée ainsi convoquée délibère valablement en présence du quart des membres de l'ordre.

A défaut de quorum, une troisième assemblée est convoquée dans les quinze jours qui suivent la date prévue pour la tenue de la deuxième assemblée. Cette assemblée délibère valablement quelque soit le nombre des présents.

Le bureau de l'assemblée générale est celui du conseil de l'ordre.

Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix.

L'assemblée générale entend les rapports moral et financier du conseil de l'ordre pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière de l'ordre qui sont soumis au vote.

L'assemblée approuve le règlement intérieur et le code de devoirs professionnels ainsi que toutes les modifications qui leur sont apportées.

L'assemblée générale ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le conseil de l'ordre. Celui-ci est tenu d'inscrire, à l'ordre du jour, les questions qui lui sont soumises à cet effet, 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le 1/3 au moins des membres de l'ordre soit par le ministre du plan et des finances.

L'assemblée générale désigne pour 3 ans, parmi les membres de l'ordre remplissant les conditions d'éligibilité au conseil, deux censeurs chargés de lui faire annuellement un rapport sur la gestion financière de l'ordre.

Les fonctions de censeurs sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l'ordre. Elles sont gratuites, mais les censeurs peuvent demander le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.

Les modalités de fonctionnement de l'assemblée seront fixées par le règlement intérieur de l'ordre.

Art. 10. — Au cas où le conseil de l'ordre enfreint les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, n'exécute pas, dans les délais impartis, les résolutions régulièrement prises par la commission de contrôle ou l'assemblée générale et qui relèvent de sa compétence ou au cas où le conseil ou

l'assemblée générale de l'ordre ne se réunissent pas suivant la périodicité et procédures fixées par la réglementation en vigueur, le ministre du plan et des finances peut, en vue d'assurer le fonctionnement normal de l'ordre et de permettre l'exécution des résolutions prises, convoquer le conseil de l'ordre.

Au cas où la situation de blocage persiste, le ministre du plan et des finances, peut convoquer l'assemblée générale de l'ordre ou décider l'institution d'un conseil provisoire de l'ordre composé :

— Soit d'un fonctionnaire représentant le ministre du plan et des finances, président et de 6 membres de l'ordre désignés par le ministre du plan et des finances ;

— Soit des membres de bureau du conseil ; dans ce cas la présidence est confiée au président en exercice du conseil de l'ordre.

Les situations visées aux premier et deuxième alinéa du présent article sont constatées par un rapport écrit préparé par le commissaire du gouvernement.

L'ordre du jour et les résolutions du conseil provisoire sont soumis, pour approbation, au ministre du plan et des finances.

Le conseil provisoire est tenu de convoquer dans un délai maximum de 6 mois, à compter de sa désignation, une assemblée générale des membres de l'ordre en vue d'élire pour un nouveau mandat le conseil de l'ordre prévu à l'article premier du présent décret. A cet effet une assemblée générale est convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les membres de l'ordre quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de cette assemblée. Le déroulement des élections est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l'ordre.

L'assemblée générale tenue à l'initiative du ministre du plan et des finances conformément au 1^{er} alinéa de cet article est convoquée par lettre recommandée, adressée à tous les membres de l'ordre, quinze jours au moins avant la date prévue pour sa tenue. La lettre de convocation indique les points figurant à l'ordre du jour. La présidence de l'assemblée générale ainsi convoquée est assurée par le ministre du plan et des finances ou son représentant assisté d'un bureau composé de deux membres de l'ordre élus à main levée dès l'ouverture de la séance.

CHAPITRE DEUX

Des modalités d'inscription et d'établissement du tableau de l'ordre

Art. 11. — Le conseil dresse un tableau des personnes physiques et morales remplissant les conditions d'admission définies par la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988 et admises par lui à exercer la profession d'expert comptable.

Ce tableau est divisé en trois sections :

1) la section des experts comptables membres de l'ordre ;

2) la section des sociétés d'expertise comptable reconnues comme telles par le conseil de l'ordre dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988 ;

3) la section des personnes physiques et morales étrangères autorisées à exercer la profession d'expert comptable dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988. Cette section se subdivise en deux sous-sections :

— la sous-section des personnes physiques étrangères,

— la sous-section des personnes morales étrangères.

Ne sont toutefois inscrites au tableau que les personnes résidant en Tunisie et les sociétés y possédant à demeure un bureau ouvert en permanence au public et dont la direction est assurée sur place par un représentant accrédité résidant en Tunisie et personnellement autorisé à y exercer la même profession que la société qu'il représente. Le conseil vérifie annuellement que la condition de résidence continue à être remplie par les personnes étrangères.

Le conseil dresse également dans une colonne spéciale la liste des experts comptables honoraires et dans une colonne distincte la liste des experts comptables stagiaires.

Le tableau mentionne les noms des personnes inscrites, leurs adresses ainsi que l'année de leur inscription.

Le tableau ainsi établi est arrêté au 31 décembre de chaque année et est publié au Journal officiel de la République tunisienne à la diligence du ministre du plan et des finances. Le tableau est mis à jour à l'occasion de chaque changement et est affiché de manière permanente au siège de l'ordre.

Les modalités pratiques d'inscription, de suspension et de radiation ainsi que celles relatives à l'établissement et la publication du tableau seront déterminées par le règlement intérieur.

Art. 12. — L'inscription au tableau est demandée au conseil de l'ordre qui doit statuer dans le délai de trois mois. La demande d'inscription doit être accompagnée de toutes pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Il en est délivré récépissé. La décision du conseil doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les dix jours de sa date au candidat. Elle doit être communiquée dans le même délai au ministre du plan et des finances.

Art. 13. — La demande d'inscription au tableau est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur, adressée au président du conseil de l'ordre, comportant l'engagement de la personne qui demande son inscription à exercer sa profession avec conscience et probité et à respecter la législation et la réglementation en vigueur dans tous ses travaux.

Pour les sociétés, la déclaration sur l'honneur est établie par le membre de l'ordre assurant sa gérance ou sa direction.

Les personnes actuellement inscrites au tableau de l'ordre sont tenues d'établir la déclaration sur l'honneur, visée à l'alinéa précédent, dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret.

Art. 14. — En cas de contestation intervenue dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du conseil de l'ordre ou au cas où l'inscription n'est pas décidée dans le délai de trois mois, l'affaire est portée entière, par l'intéressé ou par le commissaire du gouvernement, devant la chambre de discipline qui doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine.

Art. 15. — Toute personne inscrite au tableau qui s'abstient de payer sa cotisation professionnelle trois mois après l'échéance fixée par les organes de l'ordre est suspendue par la chambre de discipline à la demande du conseil de l'ordre.

Cette suspension est levée dès le paiement de la cotisation professionnelle.

CHAPITRE TROIS

De la chambre de discipline

Art. 16. — La chambre de discipline, instituée par l'article 27 de la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988, est composée :

- 1) d'un juge, désigné par le ministre de la justice, président ;
- 2) de trois fonctionnaires, désignés par le ministre du plan et des finances, membres ;
- 3) de trois membres de l'ordre élus au scrutin secret, par l'assemblée générale de l'ordre pour une durée de trois ans, parmi les membres remplissant les conditions d'éligibilité au conseil de l'ordre : inscrits au tableau depuis plus de 3 ans.

Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Tout membre de la chambre, régulièrement convoqué, qui s'absente de deux réunions successives sans avoir avisé le président de la chambre dans la semaine de la réception de la lettre de convocation, qui ne prend pas les dispositions nécessaires pour pallier à son absence ou qui s'absente sans motif valable est considéré comme démissionnaire et est remplacé dans les mêmes conditions que pour sa désignation.

Les décisions de la chambre de discipline sont prises, en présence de tous ses membres ou de leurs suppléants, à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Ne sont pas admis à faire partie de la chambre de discipline les membres du conseil de l'ordre et les membres de la commission de contrôle. Les personnes concernées par les réunions de la chambre de discipline et celles qui l'ont saisie ne participent pas à ses délibérations.

Les membres de la chambre de discipline peuvent faire l'objet d'une récusation par écrit conformément aux dispositions de l'article 248 du code des procédures civiles et commerciales.

Le président de la chambre de discipline statue sur le bien-fondé de la récusation après avoir entendu les deux parties.

Les modalités pratiques de l'élection des membres de l'ordre à la chambre de discipline seront déterminées par le règlement intérieur.

Art. 17. — La chambre de discipline est saisie de toutes les infractions au code des devoirs professionnels ou au règlement intérieur de l'ordre et en général de toute infraction à l'une quelconque des règles régissant la profession.

Elle est également saisie, en premier ressort, de toute demande d'annulation des décisions du conseil en matière d'inscription et de radiation du tableau.

Elle est en outre saisie lorsqu'un membre de l'ordre est condamné par les tribunaux à une peine entraînant la privation du droit d'exercice d'une profession commerciale.

La chambre de discipline peut être saisie par le conseil de l'ordre, agissant au nom de tous, par le ministre du plan et des finances, par le commissaire du gouvernement, par la commission de contrôle prévue à l'article 19 de la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988 ou par tout tiers intéressé.

Art. 18. — Toute réclamation ou toute plainte, relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires, déposée contre une personne inscrite à l'ordre doit être adressée au président de la chambre de discipline qui la communique simultanément et sans délai au président du conseil de l'ordre et au commissaire du gouvernement.

Art. 19. — Le président de la chambre de discipline désigne un rapporteur pour chaque affaire dont il est saisi.

Le rapporteur convoque et entend le défendeur et le demandeur ainsi que les éventuels témoins. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaire.

Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du gouvernement fournit tous éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions il peut être entendu.

Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est dressé procès-verbal de cette carence.

Art. 20. — L'instruction porte non seulement sur les faits reprochés à l'intéressé mais aussi, s'il est nécessaire, sur ses travaux professionnels et sur sa moralité.

Art. 21. — Dans le mois de sa désignation, le rapporteur doit transmettre son rapport au président de la chambre de discipline ou rendre compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président de la chambre peut soit prolonger le délai soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe le commissaire du gouvernement et le président du conseil.

Art. 22. — A la suite du dépôt des conclusions du rapporteur, le président de la chambre de discipline peut lui prescrire un complément d'instruction. Il peut aussi charger un autre rapporteur de ce complément d'instruction. Dans ce cas, il en avise le commissaire du gouvernement ainsi que le président du conseil.

Art. 23. — Si le président de la chambre de discipline estime qu'il n'y a pas faute disciplinaire et que les faits ne justifient pas d'autres sanctions que l'avertissement de l'intéressé dans son cabinet ou s'il considère qu'il y a lieu de différer les poursuites, notamment lorsque l'intéressé est poursuivi devant une autre juridiction, il en avise le commissaire du gouvernement ainsi que le président du conseil et soumet l'affaire à la prochaine audience de la chambre à l'effet de décider le classement de l'affaire ou la poursuite de l'instruction.

En dehors de ces cas, il cite l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline et en avise le commissaire du gouvernement ainsi que le président du conseil.

Art. 24. — La citation à comparaître devant la chambre de discipline est adressée quinze jours au moins avant l'audience.

Le dossier complet de l'affaire est tenu à la disposition de l'intéressé et de son conseil au secrétariat de l'ordre quinze jours avant la date de l'audience.

Art. 25. — L'intéressé est convoqué pour être entendu. Il présente sa défense soit seul, soit assisté d'un confrère ou d'un avocat, il peut également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par un confrère ou un avocat ou transmettre au président de la chambre de discipline un mémoire.

L'intéressé et, s'il y a lieu, son conseil sont introduits devant la chambre de discipline.

La lecture est ensuite donnée du ou des rapports.

La chambre peut, en cas de plainte, entendre l'auteur. Elle est tenue de le faire s'il en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.

L'intéressé est interrogé par le président. Le dernier peut présenter ses observations à la chambre de discipline.

La parole est donnée en dernier lieu à l'intéressé ou à son représentant.

Si l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.

Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie si elle doit ou non passer outre et poursuivre les débats.

Art. 26. — La décision de la chambre de discipline doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de sa date aux parties concernées. Elle doit être communiquée dans le même délai au ministre du plan et des finances.

La décision mentionne le nom des membres de la chambre de discipline et du rapporteur ainsi que la présence du commissaire du gouvernement.

La notification de la décision de la chambre de discipline communiquée conformément aux dispositions de cet article doit indiquer le délai dans lequel il peut être fait appel. L'appel des décisions de la chambre de discipline a lieu devant la cour d'appel de Tunis et ce selon les dispositions prévues au code des procédures civiles et commerciales ; néanmoins le recours par voie d'appel ne suspend pas l'exécution de la décision. Le recours en cassation a lieu devant le tribunal administratif et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi sus-visée n° 72-40 du 1^{er} juin 1972.

Art. 27. — Tout membre de l'ordre frappé par la chambre de discipline d'une peine disciplinaire est tenu du paiement des frais résultant de l'action engagée contre lui qui doivent être mentionnés dans la notification qui lui est adressée.

Le conseil de l'ordre assure le recouvrement des frais réels sur justificatif.

Art. 28. — Les décisions de la chambre de discipline sont transcrites au dossier ouvert au nom de l'intéressé et conservé par le conseil ainsi que sur un registre tenu au secrétariat de l'ordre. Les feuilles de ce registre sont visées annuellement par le président de la chambre.

Il est en outre établi et tenu à jour par le conseil de l'ordre un répertoire alphabétique des professionnels en exercice qui ont fait l'objet de décisions prises par la chambre.

Le conseil revise ce répertoire après chaque décision rendue par la chambre de discipline.

Le registre et le répertoire peuvent être consultés par les membres de la chambre et du conseil en fonction ainsi que par le commissaire du gouvernement.

Art. 29. — La mention doit être portée sur le tableau de l'ordre déposé au ministère du plan et des finances, de toute décision devenue définitive prononçant l'inscription, la suspension ou la radiation d'une personne inscrite au tableau de l'ordre.

CHAPITRE QUATRE

De la commission de contrôle

Art. 30. — La commission de contrôle, prévue à l'article 19 de la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988 est composée des six membres suivants :

— Trois fonctionnaires désignés par décision du ministre du plan et des finances, dont l'un assure la présidence ;

— Trois membres de l'ordre élus au scrutin secret par l'assemblée générale de l'ordre, pour une durée de 3 ans, parmi les membres titulaires du diplôme d'expertise comptable ou d'un diplôme jugé équivalent par la commission d'équivalence compétente relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, remplissant les conditions d'éligibilité au conseil et inscrits au tableau de l'ordre à titre de membre depuis plus de 3 ans.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

En cas d'absence du président, il est remplacé par un autre fonctionnaire, membre de la commission.

La commission de contrôle se réunit chaque fois que l'exige l'application des dispositions y afférentes de la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988. Elle peut également se réunir à l'effet d'examiner les questions relatives à l'application des obligations d'indépendance et de diligence professionnelle à la charge des personnes inscrites à l'ordre que lui soumet le ministre du plan et des finances, le commissaire du gouvernement, le conseil de l'ordre ou tout tiers intéressé.

La commission de contrôle est convoquée par son président, par lettre qui en fixe l'ordre du jour, 15 jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la réunion.

N'assistent pas à la réunion de la commission de contrôle les membres directement concernés par ses décisions.

La commission de contrôle délibère en présence des 2/3 de ses membres.

Au cas où ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée avec le même ordre du jour et selon les mêmes conditions de convocation que pour la première réunion et délibère valablement en présence de la moitié de ses membres dont l'un au moins fait partie des membres désignés par le ministre du plan et des finances et assure la présidence de la commission.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Ces décisions sont transmises, selon le cas, au ministre du plan et des finances, au procureur de la République ou à la chambre de discipline instituée auprès de l'ordre.

Art. 31. — La commission de contrôle fait examiner, par leurs pairs, l'activité des membres de l'ordre exécutant une mission légale de certification. Chaque membre de l'ordre consacre annuellement à la commission de contrôle un budget-temps déterminé en fonction de l'importance des missions de certification qu'il assure.

L'examen de l'activité de chaque membre de l'ordre assurant une mission légale de certification doit être effectué au moins toutes les trois années et donne lieu au visa du registre des diligences professionnelles par la commission de contrôle.

Les modalités pratiques de fonctionnement de la commission de contrôle et celles relatives à ses procédures d'intervention et de suivi permanent de l'activité des membres de l'ordre ainsi que les procédures d'auto-contrôle de qualité sont déterminées par le règlement intérieur.

CHAPITRE CINQ

Du commissaire du gouvernement

Art. 32. — Le ministre du plan et des finances est représenté auprès de l'ordre par un commissaire du gouvernement désigné par arrêté.

Art. 33. — Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil de l'ordre, de la commission de contrôle, de la chambre de discipline et de l'assemblée générale ainsi qu'aux réunions des divers organes de l'ordre et à toute séance de travail qu'ils organisent.

Il est convoqué à ces séances selon les mêmes procédures que celles servant à la convocation des membres eux mêmes et reçoit communication des divers documents dans les mêmes conditions.

Le commissaire du gouvernement suit le fonctionnement normal de l'ordre ainsi que les divers organes de l'ordre.

Le commissaire du gouvernement peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous les documents et pièces se rapportant à la gestion de l'ordre.

Il adresse un rapport annuel au ministre du plan et des finances et autant de rapports que de besoin afférents au fonctionnement des différents organes de l'ordre et y mentionne notamment les conditions de respect de la législation et de la réglementation par les dits organes ainsi que son appréciation concernant la gestion financière de l'ordre.

CHAPITRE SIX

Dispositions diverses

Art. 34. — Toutes les notifications faites au cours des procédures suivies devant le conseil de l'ordre, la commission des conflits, la commission de contrôle ou la chambre de discipline de l'ordre sont adressées soit sous pli recommandé comportant accusé de réception soit par un huissier notaire.

Art. 35. — L'exercice social de l'ordre s'étend du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année.

CHAPITRE SEPT

Dispositions transitoires

Art. 36. — A titre transitoire, le mandat de l'actuel conseil de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie est prorogé jusqu'à l'élection du conseil de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Le conseil actuel doit notamment adapter le règlement intérieur et le code des devoirs professionnels aux dispositions de la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988 ainsi qu'à celles du présent décret et les soumettre à l'approbation de l'assemblée générale de l'ordre des experts comptables de Tunisie lors de sa première réunion qui suit la date de publication du présent décret.

Le conseil actuel convoque en outre, dans le mois qui suit la date de cette réunion, l'assemblée générale qui doit statuer sur la gestion de l'ordre, durant la période comprise entre le 1^{er} juin 1987 et la date de la première réunion de l'assemblée générale qui suit la date de publication du présent décret, et procéder à l'élection du conseil de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Ces assemblées sont convoquées par lettre recommandée adressée à tous les membres 15 jours au moins avant les dates fixées pour leur tenue.

A titre transitoire, l'exercice social suivant s'étend de la date de la tenue de la première réunion de l'assemblée générale qui suit la date de publication du présent décret au 31 décembre 1989.

Art. 37. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret sus-visé n° 82-1642 du 27 décembre 1982.

Art. 38. — Les ministres de la justice et du plan et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 mai 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 89-542 du 25 mai 1989 portant attributions, composition et modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article 29 de la loi n° 88-108 du 18 août 1988.

Le Président de la République ;

Vu l'article 28 de la loi n° 82-62 du 30 juin 1982 portant réglementation de la profession d'expert comptable et de la profession de commissaire aux comptes de sociétés et instituant l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie ;

Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988 portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable et notamment ses articles 28, 29 et 30 ;

Vu le décret n° 80-548 du 9 mai 1980 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale d'équivalence et d'agrément des écoles techniques ;

Vu l'arrêté du 5 avril 1983 fixant les modalités d'inscription à l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie ;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances et de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — La commission instituée par l'article 29 de la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988 a pour attributions de réexaminer les dossiers dans l'état où ils ont été présentés par les candidats ayant demandé, dans les délais réglementaires, à bénéficier des dispositions transitoires prévues à l'article 28 de la loi sus-visée n° 82-62 du 30 juin 1982 et n'ayant pas figuré sur le tableau de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie publié au *Journal officiel de la République tunisienne* n° 18 du 16 mars 1984 et ce conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988, de l'article 28 de la loi sus-visée n° 82-62 du 30 juin 1982 et de l'arrêté sus-visé du ministre du plan et des finances du 5 avril 1983.

A cet effet, la commission :

— vérifie que les candidats répondent aux conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 28 de la loi sus-visée n° 82-62 du 30 juin 1982 ;

— vérifie que les candidats répondent aux conditions de diplôme requis par l'alinéa 2 de l'article 28 de la loi sus-visée n° 82-62 du 30 juin 1982 ;

— arrête la liste des candidats admis au bénéfice de l'alinéa 3 de l'article 28 de la loi sus-visée n° 82-62 du 30 juin 1982 dont les modalités d'application ont été définies par l'arrêté sus-visé du ministre du plan et des finances du 5 avril 1983 ;

— arrête la liste des candidats admis à subir l'examen prévu à l'alinéa 4 de l'article 28 de la loi sus-visée n° 82-62 du 30 juin 1982 ;

La date, le lieu et les modalités d'organisation de cet examen seront fixés par arrêté du ministre du plan et des finances ;

— arrête, à l'issue de la proclamation des résultats de l'examen, la liste des personnes admises définitivement et pouvant demander

à figurer sur la tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Art. 2. — La commission instituée par l'article 29 de la loi sus-visée n° 88-108 du 18 août 1988 est composée de 7 membres désignés par arrêté du ministre du plan et des finances :

— un représentant du ministre du plan et des finances, président ;

— un représentant du Premier ministre, membre ;

— deux représentants du ministère du plan et des finances, membres ;

— trois représentants du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membres.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres au moins, y compris le président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 3. — Les ministres du plan et des finances et de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 mai 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Arrêté du ministre du plan et des finances du 25 mai 1989 portant modalités d'organisation, date et lieu de l'examen en vue de l'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Le ministre du plan et des finances ;

Vu l'article 28 de la loi n° 82-62 du 30 juin 1982 portant réglementation de la profession d'expert comptable et de la profession de commissaire aux comptes de sociétés et instituant l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie ;

Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988 portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable ;

Vu le décret n° 89-542 du 25 mai 1989 portant attributions, composition et modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article 29 de la loi n° 88-108 du 18 août 1988 ;

Vu l'arrêté du 5 avril 1983 fixant les modalités d'inscription à l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie.

Arrête :

Article premier. — L'examen en vue de l'inscription à l'ordre des experts comptables de Tunisie prévu à l'article premier du décret sus-visé n° 89-542 du 25 mai 1989 est ouvert aux candidats rempliant les conditions fixées par l'article 28 de la loi sus-visée n° 82-62 du 30 juin 1982 et par les textes pris pour son application.

Art. 2. — Les candidats sont convoqués individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 3. — L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Sont admis à l'examen, les candidats ayant subi avec succès les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission.

Art. 4. — L'examen écrit comporte deux épreuves :

La première porte sur la révision comptable, la technique comptable approfondie et la gestion financière. Elle consiste en une étude de cas décrivant une situation concrète. Il sera demandé au candidat d'établir un rapport « d'audit ».

La seconde porte sur la fiscalité et le droit des affaires. Le candidat formulera, à partir d'un dossier, un avis sur les problèmes juridiques et fiscaux posés à une entreprise. Cet avis sera donné sous forme d'une note.

Le programme des épreuves écrites est annexé au présent arrêté.

Art. 5. — L'épreuve orale consiste en une discussion des travaux du candidat à partir de son rapport d'activité et de présentation de travaux.

Art. 6. — La durée et les coefficients des différentes épreuves de l'examen sont définis comme suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
1) Epreuves écrites d'admissibilité :		
— Etude de cas de révision comptable et de gestion financière	6 heures	3
— Epreuve de droit des affaires et de fiscalité	4 heures	1
2) Epreuve orale d'admission :		
— Discussion des travaux	30 minutes	1

Art. 7. — Les membres et le président du jury de l'examen sont nommés par arrêté du ministre du plan et des finances après avis du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 8. — Le jury de l'examen procède :

1) Au choix des sujets des épreuves écrites.

2) A la correction des épreuves écrites.

3) A l'établissement de la liste des candidats admissibles.

4) A l'interrogation orale de ces candidats.

5) A l'établissement de la liste des candidats admis définitivement.

Art. 9. — Les compositions écrites font l'objet d'une double correction.

Les notes sont exprimées par un nombre de zéro à vingt.

La note définitive sera la moyenne des notes attribuées par les deux correcteurs. Si l'écart entre ces deux notes dépasse les deux points, il est procédé à une troisième correction.

Art. 10. — Nul ne peut être déclaré admissible par le jury s'il n'a obtenu au minimum 40 points pour l'ensemble des épreuves écrites.

Sont déclarés admis par le jury les candidats qui ont obtenu au moins la moyenne à l'épreuve orale.

Art. 11. — Les délibérations du jury ne sont valables que si elles ont lieu en présence de la moitié de ses membres au moins, y compris le président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 12. — La date des épreuves écrites d'admissibilité de l'examen prévu à l'article premier du présent arrêté est fixée comme suit :

1) Etude de cas de révision comptable et de gestion financière : lundi 12 juin 1989 à 8 heures.

2) Epreuves de droit des affaires et de fiscalité : mardi 13 juin 1989 à 8 heures.

Les épreuves orales auront lieu à la suite de la proclamation des résultats d'admissibilité.

Art. 13. — Le lieu de déroulement des épreuves sera indiqué sur la convocation qui sera adressée à chaque candidat.

Tunis, le 25 mai 1989.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE 1

A. — Programme de révision comptable

1) Révision comptable :

- a) contrôle interne
- b) méthodes d'évaluation du contrôle interne
- c) technique de révision.

2) Techniques comptables approfondies :

Approches des différentes difficultés comptables posées par l'établissement des états financiers.

- 3) Technique d'évaluation des entreprises.
- 4) Fusion.
- 5) Consolidation.

B. — Programme de gestion financière

Analyse financière
Choix des investissements
Gestion du fonds de roulement
Financement à long-terme et à court terme
Stratégie financière

ANNEXE 2

Droit commercial :

Constitution, vie et liquidation des entreprises.

Droit pénal des affaires :

Etude des infractions commises dans le cadre des sociétés commerciales.

Fiscalité :

Système fiscal tunisien.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre du plan et des finances du 16 mai 1989, portant délégation de signature.

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 81-1135 du 9 septembre 1981, portant organisation du ministère du plan et des finances;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Amor, directeur de cabinet du ministre du plan et des finances est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Cet arrêté prend effet à compter du 11 avril 1989 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 16 mai 1989

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

Vu
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre du plan et des finances du 23 mai 1989, portant délégation de signature.

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 81-1135 du 9 septembre 1981, portant organisation du ministère du plan et des finances et les textes subséquents qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 89-93 du 7 janvier 1989, portant nomination de Monsieur Hédi Béjaoui, administrateur conseiller sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières;

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hédi Béjaoui, administrateur conseiller sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières au ministre du plan et des finances est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Cet arrêté prend effet à compter du 11 avril 1989 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 23 mai 1989

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

Vu
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre du plan et des finances du 12 mai 1989, portant délégation de signature;

Le ministre du plan et des finances;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 81-1135 du 9 septembre 1981, portant organisation du ministère du plan et des finances et les textes subséquents qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 88-739 du 11 avril 1988, portant nomination de Monsieur Brahim Jemeleddine, en qualité de chargé de mission, pour occuper l'emploi de directeur général des douanes;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Brahim Jemeleddine, directeur général des douanes est habilité à signer par délégation tout acte intéressant les services relevant de la direction générale des douanes, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Brahim Jemeleddine est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires de la catégorie «A» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 12 avril 1989 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*

Tunis, le 23 mai 1989

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

Vu
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 mai 1989, portant délégation de signature.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 83-1248 du 23 décembre 1983, chargeant Monsieur Habib El Fekih, contrôleur général adjoint des dépenses publiques, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère de l'agriculture;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Habib El Fekih, contrôleur général adjoint des dépenses publiques chargé des fonctions de directeur des services administratifs et financiers est habilité à signer par délégation du ministre de l'agriculture tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 11 avril 1989 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 17 mai 1989

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

Vu
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 mai 1989, portant délégation de signature.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 84-288 du 17 mars 1984, chargeant Monsieur Hassine Zayati, administrateur général des fonctions de secrétaire général au ministère de l'agriculture;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hassine Zayati, administrateur général chargé des fonctions de secrétaire général au ministère de l'agriculture est habilité à signer par délégation du ministre de l'agriculture tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 11 avril 1989 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 17 mai 1989

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

Vu
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ASSOCIATIONS D'INTERETS COLLECTIFS

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 11 mai 1989;

Il est créé une association d'intérêt collectif à El Bokri de la délégation de Sidi Thabet du gouvernorat de l'Ariana, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Jabbès ElBorj de la délégation de Sidi Thabet du gouvernorat de l'Ariana ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite collectivité.

Le gouverneur de l'Ariana, président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Bousbia de la délégation de Bir El Hfay du gouvernorat de Sidi Bouzid, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à M'Ghilla de la délégation de Essaballa du gouvernorat de Sidi Bouzid, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Rahal de la délégation de Bir El Hfay du gouvernorat de Sidi Bouzid, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Le gouverneur de Sidi Bouzid président du groupement d'intérêt hydraulique est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

MINISTERE DU TRANSPORT

ECOLE DE LA MARINE MARCHANDE DE SOUSSE

Décret n° 89-531 du 19 mai 1989 fixant l'effectif des cadres de l'école de la marine marchande de Sousse du ministère du transport.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'avis n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi des finances pour la gestion 1989 ;

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968 portant loi des finances pour la gestion 1969 et notamment son article 20, portant création des écoles de l'aviation civile et de la météorologie de Tunis et de l'école de la marine marchande de Sousse ;

Vu le décret n° 80-184 du 22 août 1980 fixant la loi des cadres de l'école de la marine marchande de Sousse, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 98-437 du 11 avril 1989 portant nomination des membres du gouvernement ;

Sur proposition du ministre du transport ;
Vu l'avis du ministre du plan et des finances.

Décète :

Article premier. — L'effectif des cadres de l'école de la marine marchande de Sousse est fixé comme suit :

1) Corps administratif commun :

— Administrateur	1
— Documentaliste	1
— Surveillant général 2 ^{ème} classe	1
— Attaché d'inspection	1
— Secrétaire d'administration	1
— Commis d'administration	2
— Dactylographe	4
— Dactylographe-adjoint	1
— Hajeb	0
— Surveillant	2

Total : 14

2) Corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration :

— Ingénieur des travaux	2
— Ingénieur adjoint	1
— Adjoint technique	2

Total : 5

3) Corps spécialiste de la marine marchande :

— Officier principal de 2 ^{ème} classe	1
— Officier principal de 3 ^{ème} classe	4
— Officier de la marine marchande	3
— Officier adjoint de la marine marchande	1
— Adjoint de 1 ^{ère} classe	5
— Adjoint de 2 ^{ème} classe	3

Total : 17

4) Corps médical :

— Aide soignant	1
-----------------	---

5) Corps enseignant :

— Maître assistant	1
— Professeur de l'enseignement supérieur	1
— Professeur de l'enseignement secondaire	2

Total : 4

6) Corps ouvrier :

— De la 1 ^{ère} à la 10 ^{ème} catégorie	31
---	----

Total général : 72

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures au présent décret sont abrogées.

Art. 3. — Les ministres du plan et des finances et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} janvier 1989 et qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 19 mai 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

ECOLE DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE

Décret n° 89-532 du 19 mai 1989 fixant l'effectif des cadres de l'école de l'aviation civile et de la météorologie du ministère du transport.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'avis n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi des finances pour la gestion 1989 ;

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968 portant loi des finances pour la gestion 1969 et notamment son article 20, portant création des écoles de l'aviation civile et de la météorologie de Tunis et de l'école de la marine marchande de Sousse ;

Vu le décret n° 82-1313 du 24 septembre 1982 portant attribution et organisation de l'école de l'aviation civile et de la météorologie ;

Vu le décret n° 81-9 du 3 janvier 1981 fixant la loi des cadres de l'école de l'aviation civile et de la météorologie ;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989 portant nomination des membres du gouvernement ;

Sur proposition du ministre du transport ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances.

Décète :

Article premier. — L'effectif des cadres de l'école de l'aviation civile et de la météorologie est fixé comme suit :

1) Corps administratif commun :

— Secrétaire d'administration	5
— Commis d'administration	6
— Dactylographe	6

Total : 15

2) Corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration :

— Ingénieur en chef	1
— Ingénieur principal	4
— Ingénieur divisionnaire	4
— Ingénieur des travaux	2
— Ingénieur adjoint	12
— Adjoint technique	36
— Agent technique	5
— Pilote catégorie «E»	5
— Pilote catégorie «F»	7

Total : 83

3) Corps enseignant :

— Maître de conférences	1
— Maître assistant	2
— Assistant	4
— Professeur agrégé de l'enseignement secondaire	4
— Surveillant	4

Total : 15

4) Corps médical :

— Infirmier	1
-------------	---

5) Corps ouvrier :

— De la 1 ^{ère} à la 10 ^{ème} catégorie	7
---	---

Total général : 191

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures au présent décret sont abrogées.

Art. 3. — Les ministres du plan et des finances et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} janvier 1989 et qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 19 mai 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

EXPROPRIATION

Décret n° 89-533 du 19 mai 1989 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction d'une station d'épuration à Kalaâ Seghira.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 74-73 du 3 août 1974 portant création de l'office national de l'assainissement ;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances et de l'équipement et de l'habitat.

Décrète :

Article premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (domaine privé) les immeubles sis à Kalaâ Seghira nécessaires à la construction d'une station d'épuration par l'office national de l'assainissement teintés en rouge sur les plans annexés au présent et indiqués au tableau ci-après :

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur les plans	Numéro des titres fonciers	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative à exproprier	Noms des propriétaires
1	1	23343 S2 Sousse (p. 483 H)	Kalaâ Seghira	Terrain complanté et construit en partie	6000 m2	Khaled Ben Mohamed el Fakh-fakh
2	2	26896 S2 Sousse (P. 477 et 478 H)	Kalaâ Seghira	Terrain complanté	1549 m2	1) Mohamed et Béchir Ben Moussa 2) Messaouda El Ghattas
3	3	35973 S2 Sousse (P. 479 H)	Kalaâ Seghira	Terrain nu	2936 m2	Amor, Tahar, Mohamed, Fafani, Selma, Abdelhamid et Aïcha Ben Moussa
4	4	R.I. n° 35704 (P. 476, 480 et 481 H)	Kalaâ Seghira	Terrain complanté	3422 m2	Ezzeddine et Tahar Zarrouk
5	5	R.I. n° 35706 (P. 475 H)	Kalaâ Seghira	Terrain nu	137 m2	Ezzeddine et Tahar Zarrouk

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grevent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Les ministres du plan et des finances et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 19 mai 1989.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

EXPROPRIATION

Décret n° 89-534 du 22 mai 1989 rapportant en partie les effets du décret d'expropriation n° 80-1646 du 30 décembre 1980, portant expropriation pour cause d'utilité publique de deux immeubles nécessaires à la construction de la voie «A» à Monastir.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 80-1646 du 30 décembre 1980 portant expropriation pour cause d'utilité publique de deux immeubles nécessaires à la réalisation de la voie «A» à Monastir ;

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Décrète :

Article unique. — Sont abrogées les dispositions du décret sus-visé n° 80-1646 du 30 décembre 1980, en ce qui concerne l'expropriation de l'immeuble indiqué au tableau ci-après :

Numéro parcelle sur la plan	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie approximative à exproprier	Noms des propriétaires ou présumés tels
2	Monastir	Terrain partiellement bâti	750 m2	Héritiers de feu Ali Jeddi

Tunis, le 22 mai 1989.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'INFORMATION

NOMINATIONS

Par décret n° 89-535 du 22 mai 1989.

Monsieur Ahmed Selmi secrétaire culturel est chargé des fonctions de chef de service des études et des batiments à la direction administrative et financière et du plan au ministère de la culture et de l'information.

Par arrêtés du ministre de la culture et de l'information du 22 mai 1989.

Monsieur Moncef Jaafar est désigné en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'Agence Tunis Afrique Presse à compter du 28 avril 1989.

Monsieur Larbi Azouz est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Maison tunisienne de l'édition en remplacement de Monsieur Mongi Bousnina.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 89-536 du 19 mai 1989

Monsieur Mohamed Ketari, conseiller des P.T.T., chargé des fonctions de directeur des services financiers au ministère des communications bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 89-537 du 19 mai 1989

Monsieur Abdelmajid Kilani, inspecteur général des P.T.T., chargé des fonctions de directeur de l'organisation et méthodes au ministère des communications bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 89-538 du 19 mai 1989

Monsieur Mongi Baccar, ingénieur général, chargé des fonctions de directeur de l'équipement au ministère des communications bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

NOMINATION

Par décret n° 89-539 du 23 mai 1989.

Monsieur Abdelhamid Manai, inspecteur des P.T.T., est chargé des fonctions de chef de service de la prospection financière à la direction régionale des postes de Tunis au ministère des communications.

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATION

Par décret n° 89-540 du 22 mai 1989.

Monsieur Mohamed El Ayadi conseiller des services publics est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à compter du 20 avril 1989.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.